RESOLUCIÓN MTESS Nº 385/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PERMISOS, LICENCIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS Y VACACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.----------

Asunción, abril de 2026.

VISTO: el Expediente N° 2026-12015001-005428 de fecha 20 de abril de 2026, de la Dirección General de Talentos Humanos, por el cual se eleva a consideración la propuesta de aprobación del procedimiento de gestión electrónica de permisos, licencias, comisión de servicios y vacaciones de los servidores públicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de optimizar y estandarizar los procesos mediante la incorporación de herramientas electrónicas que permitan su tramitación particular de forma ágil, segura y trazable dentro del sistema institucional vigente; y ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 6562/2020 *"De la reducción de la utilización de papel en la función pública y establecimiento de medios digitales",* y su Decreto Reglamentario N° 48452021, que establece la obligatoriedad de utilización del servicio Gestión de Documentos en Línea (GDL) para todo el Estado, con el fin de reemplazar la utilización del papel en cualquier gestión pública, por el formato digital, estableciendo las pautas y procedimientos para su ejecución.----------

Que, la Ley Nº 6717/2022 "De procedimientos Administrativos", dispone en su Artículo 2º cuanto sigue: *"Esta Ley se aplicará a los procedimientos y actos administrativos de todos los Organismos y Entidades del Estado cuando realicen función administrativa".*----------

Que, por Resolución MTESS N° 359/2024 se autorizó la implementación del Sistema Informático de Administración del Personal (SIAP), estableciendo su uso obligatorio como herramienta institucional para la gestión, control y seguimiento de los procesos vinculados al talento humano.----------

Que, ante la vigencia de dicho marco normativo, corresponde avanzar en la optimización y ampliación funcional del sistema, mediante la incorporación de herramientas que permitan la gestión electrónica de trámites vinculados a permisos, licencias, comisiones de servicios y vacaciones, por parte de los servidores públicos y no solo por los administradores de la gestión de este procedimiento, conforme a la funcionalidad inicialmente configurada.----------

Que, la presente disposición no implica una nueva implementación del sistema SIAP, sino que constituye una reglamentación complementaria y operativa, orientada a estandarizar procedimientos, fortalecer la trazabilidad de las gestiones y garantizar mayor eficiencia administrativa.----------

Que, la digitalización de estos procesos específicos se alinea con los principios de modernización del Estado, gobierno electrónico y política de "Papel Cero", optimizando recursos y reduciendo tiempos de gestión, sustituyendo el uso de

RESOLUCIÓN MTESS Nº 385/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PERMISOS, LICENCIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS Y VACACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.----------

Asunción, abril de 2026.

formularios y flujos documentales impresos.----------

Que, resulta necesario establecer criterios claros, plazos y responsabilidades dentro del entorno digital ya habilitado, a fin de asegurar su correcta utilización por parte de todos los servidores públicos del Programa Central del MTESS, no constituyendo esto una modificación del Reglamento, sino una mejor organización institucional la cual permitirá una administración eficiente y eficaz en lo que al talento humano del Programa Central del MTESS se refiere.----------

Que, desde la vigencia de la Ley Nº 6715/2022 "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se establece que los plazos sólo serán computados en días hábiles, por lo que resulta imperativo considerar su validez al momento de determinar la parametrización de conformidad con los plazos en horas previstos en el Reglamento Interno vigente.----------

Que, la Ley Nº 5115/2013, en su Artículo 11 "Funciones Generales", establece: *El/La Ministro/a en las áreas de trabajo, de empleo y de seguridad social, ejercerá las siguientes funciones y atribuciones generales:* (…) *7. Adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia…*".----------

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Art. 1º **APROBAR** el procedimiento de gestión electrónica de permisos, licencias, comisión de servicios y vacaciones, en adelante Gestión Electrónica de Permisos MTESS, para uso de los Servidores y Empleados Públicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y conforme al Anexo que forma parte de la presente.----------

Art. 2° **ESTABLECER** la plataforma "Gestión Electrónica de Permisos MTESS" como único canal obligatorio para la tramitación de permisos, licencias, comisión de servicios y vacaciones; salvo situaciones excepcionales, debidamente justificadas y comunicadas por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), dependiente de la Dirección General de Gabinete.----------

Art. 3° **DECLARAR** que los plazos establecidos para la gestión electrónica de permisos, licencias y vacaciones son perentorios y computados en días hábiles. El vencimiento de los mismos sin la correspondiente carga en la plataforma electrónica implicará la

RESOLUCIÓN MTESS Nº 385/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PERMISOS, LICENCIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS Y VACACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.----------

Asunción, abril de 2026.

pérdida del derecho a la justificación y la consecuente aplicación de las medidas administrativas y descuentos previstos en la normativa vigente.----------

Art. 4° **DISPONER** la operativización de la plataforma "Gestión Electrónica de Permisos MTESS" para todos los servidores públicos del Programa Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como prueba y en paralelo con los demás medios de gestión a partir de la emisión de la presente Resolución, y como uso obligatorio y único medio de gestión a partir del 1 de mayo de 2026.----------

Art. 5° **DISPONER** la implementación progresiva de la plataforma "Gestión Electrónica de Permisos MTESS" para los servidores y empleados públicos de los programas sustantivos SINAFOCAL y SNPP dependientes de esta Cartera de Estado, quedando bajo responsabilidad de sus correspondientes Direcciones de Talentos Humanos y TIC, las adecuaciones necesarias para su puesta en funcionamiento.----------

Art. 6° **ESTABLECER** que, a partir de la vigencia de la gestión electrónica de los permisos, el Sistema Informático de Administración del Personal (SIAP) computará de forma automática el control de frecuencia de ausencias. En tal sentido, como política de optimización administrativa y garantía de la prestación efectiva de los servicios públicos, la acumulación de hasta cinco (5) permisos por ausencias particulares, sean estos justificados o no justificados dentro de un mismo mes calendario, serán consideradas como causales de exclusión de la nómina para la realización de trabajos extraordinarios, previstos en la Resolución MTESS N° 61/2026.----------

Art. 7º **ESTABLECER** que la Dirección General de Talentos Humanos y la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, deberán coordinar la socialización y capacitación sobre el uso de la herramienta antes y durante la fase de implementación. ----------

Art. 8º **ESTABLECER** que la presente Resolución se dicta en carácter complementario y reglamentario de la Resolución MTESS N° 359/2024, sin alterar su vigencia. ----------

Art. 9º **ESTABLECER** que la fecha de la presente Resolución es la registrada en la firma electrónica de la Máxima Autoridad Institucional. ----------

Art. 10 **NOTIFICAR** a las áreas que corresponda, cumplido archivar. ----------

MARTA ELIZABETH GARCIA VELOSO
Firmado digitalmente por MARTA ELIZABETH GARCIA VELOSO
Fecha: 2026.04.23 14:33:51 -03'00'
Secretaria General

MONICA ISABEL RECALDE DE GIACOMI
Firmado digitalmente por MONICA ISABEL RECALDE DE GIACOMI
Fecha: 2026.04.23 14:23:39 -03'00'
Ministra

RESOLUCIÓN MTESS Nº 385/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PERMISOS, LICENCIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS Y VACACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.----------

Asunción, abril de 2026.

ANEXO

Gestión Electrónica de Permisos MTESS

Procedimiento de tramitación

El procedimiento cuenta con dos niveles de validación y control para asegurar la integridad de la información, comunicación en tiempo y forma al superior como ante el área responsable de su control, así como en la eficiencia en el tiempo de respuesta, en base a la siguiente secuencia de acción automatizada:

1. **Solicitud:**

1.1 **Responsable:** Servidor o Empleado público solicitante.

1.2 **Acción:** Carga digital de la solicitud en la plataforma institucional**.**

1.2.1 **Acceso:** Disponible desde cualquier medio tecnológico, incluyendo dispositivos móviles.

1.2.2 **Consideraciones:** Los plazos son perentorios y se computan en días hábiles desde la reincorporación (gestión posterior) o hasta el día del evento (gestión anterior), según requerimiento del Reglamento Interno según el tipo de justificación a ser realizada. La presentación de documentaciones originales requerida por el Reglamento Interno.

1.3 **Resultado**: Solicitud registrada en la plataforma electrónica.

2. **Comunicación y Validación del Superior (Jefe o Director Inmediato)**

2.1 **Responsable**: Jefe o Director inmediato del solicitante, según orden de jerarquía estructural (titulares o suplentes en caso de ausencia).

2.2 **Acción**: Revisión y validación de la pertinencia operativa de la solicitud según Reglamento vigente Art. 55 de la Resolución 93/2018. Plazo: 2 días hábiles. Condiciones:

2.2.1: Si la solicitud es aprobada, continúa al siguiente nivel de validación.

2.2.2: Si la solicitud es rechazada, el solicitante debe retornar la solicitud, por única vez, con la corrección solicitada en caso de corresponder. Plazo límite de devolución 1 día hábil posterior a la observación.

2.3 **Resultado**: Solicitud validada como instancia de comunicación y visto bueno del superior o rechazada cuando no se ajuste a las reglas de convivencia laboral vigente o la solicitud necesite ajuste.

RESOLUCIÓN MTESS Nº 385/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PERMISOS, LICENCIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS Y VACACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.----------

Asunción, abril de 2026.

3. **Validación Técnica y Registro Final (Dirección General de Talento Humano - DGTH)**

3.1 **Responsable:** Dirección General de Talento Humano (DGTH)

3.2 **Acción**: Verificación formal y técnica final de la solicitud.

Condiciones:

3.2.1: Aprobación, el permiso queda registrado de manera definitiva en la base de datos institucional SIAP para su comprobación por parte del solicitante, impacto estadístico y numérico según límite de incidencia en el mismo indicador autorizado por el Reglamento Interno. Plazo de verificación: 2 días hábiles posterior a la recepción.

3.2.2: Observación Subsanatoria: Al observar una falta de formalidad establecida por el Reglamento Interno, ilegibilidad o información incompleta, el superior inmediato o la DGTH, según el caso, realizará la devolución, por única vez, para que el solicitante subsane conforme a la observación recibida. Plazo límite de devolución 1 día hábil posterior a la observación subsanatoria.

3.2.3: **Rechazo**: Ante una solicitud incorrecta sin posibilidad de subsanación, el superior inmediato o la DGTH rechazará in limine con la observación correspondiente. El sistema bloqueará el ícono de edición, impidiendo cualquier modificación posterior, garantizando trazabilidad la información registrada. Plazo de Verificación: 2 días hábiles posterior a la recepción.

3.3 **Resultado**: Permiso aprobado y registrado oficialmente, observado para subsanación o rechazado para archivo de la solicitud.

4. **Control Automatizado:**

4.1 **Responsables**: Parametrización a cargo de la Dirección General de Talentos Humanos y la Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la Información.

4.1.2: Acción: Integración automática de las incidencias mensuales y anuales conforme al Reglamento Interno.

Condiciones:

4.1.2.1: El sistema rechazará la acción de nuevas solicitudes una vez alcanzado el límite permitido.

4.1.2.2: El sistema contará con medidas de seguridad de administración de los datos y gestiones registradas.

4.1.2.3: Alerta de validación de acciones como solicitudes o aprobaciones antes de procesar el registro oficial.

4.1.2.4: Alerta la activación de la política de optimización administrativa, conforme a la Resolución MTESS N° 61/2026. La acumulación de hasta cinco (5) permisos de ausencias particulares y llegadas tardías —justificados o no— dentro de un mismo mes calendario constituye causal de exclusión de

RESOLUCIÓN MTESS Nº 385/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PERMISOS, LICENCIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS Y VACACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.----------

Asunción, abril de 2026.

la nómina para trabajos extraordinarios solicitados por los superiores de áreas.

4.2 **Resultado**: Actualización automática de las incidencias, saldos, simplificación de los procesos, información transparente y cumplimiento efectivo de las reglas de convivencia laboral.

Definiciones y alcances:

- **Gestión Anterior:** Comunicación al Superior: El servidor deberá registrar la solicitud en el sistema hasta el día del evento inclusive, conforme a la naturaleza del permiso establecido en el Reglamento Interno vigente. La gestión anterior constituye la acción de comunicación previa de la justificación realizada, sin perjuicio a los demás medios de comunicación.
- **Gestión Posterior:** En los casos autorizados por el reglamento, el plazo se computará desde el **primer día (Día 1) de reincorporación** efectiva del servidor público a sus funciones. Esta condición no exime la responsabilidad de comunicación previa de la situación por parte del servidor al superior inmediato.
- **Trazabilidad:** Diseño del sistema que responda a una simplificación de los procesos, información transparente y cumplimiento efectivo de las reglas de convivencia laboral y demás normativas vigentes tendientes a la modernización de los procesos.
- **Rechazos: De Subsanación:** Ante la observación por inconsistencia de forma, el servidor deberá subsanar y regularizar la solicitud en respuesta a la observación recibida, dentro del plazo perentorio habilitado para el efecto. **In limine:** El rechazo por solicitud incorrecta, requerirá una nueva gestión, se tendrá consideración la fecha de la primera remisión como fecha de solicitud inicial, así también el plazo para la nueva gestión será la misma que el plazo de subsanación.
- **Plazos Perentorios:** Parámetros de tiempo en la arquitectura del sistema, de modo que, una vez transcurrido el plazo perentorio, la plataforma bloquee automáticamente la posibilidad de generar o editar solicitudes relacionadas a un evento.

MARTA ELIZABETH GARCIA VELOSO
Firmado digitalmente por MARTA ELIZABETH GARCIA VELOSO
Fecha: 2026.04.23 14:33:32 -03'00'

Secretaria General

MONICA ISABEL RECALDE DE GIACOMI
Firmado digitalmente por MONICA ISABEL RECALDE DE GIACOMI
Fecha: 2026.04.23 14:23:22 -03'00'

Ministra